

Combattre la discrimination dans l'enseignement

Dixième consultation des États membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

Approuvés par le Conseil exécutif de l'UNESCO à sa 207^e session en octobre 2019

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « *réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale* ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le **droit à l'éducation** et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale. Fondé sur les droits, l'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des **pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030**. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la dixième consultation.

2. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans la constitution nationale ou le droit interne. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de formulation et de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Par-dessus tout, les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la*

science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4 ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

3. Participation aux consultations

À la lumière de l'agenda Éducation 2030, le suivi de l'application de la Convention et de la Recommandation revêt une importance cruciale pour faire en sorte que l'enseignement soit véritablement ouvert à tous et pour combattre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier au bénéfice des groupes les plus vulnérables. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément aux obligations qui leurs incombent en vertu de ces instruments contribuent à ce processus.

La portée et le contenu des obligations juridiques liées au droit à l'éducation étant alignés sur les 10 cibles de l'ODD 4, relatif à l'éducation, on s'est également efforcé d'inclure les éléments spécifiques correspondants dans les principes directeurs de façon que ces derniers soient un précieux outil de suivi permettant de mesurer les progrès accomplis vers la concrétisation des cibles de l'ODD 4¹. De plus, compte tenu des difficultés que soulèvent dans le domaine de l'éducation l'afflux de réfugiés et les déplacements de population partout dans le monde, les principes directeurs offrent aux États une occasion de rendre compte des mesures concrètes qu'ils ont prises au cours de la période considérée pour intégrer les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif. Il convient également de prêter une attention particulière au cadre juridique et politique mis en place pour protéger les droits des minorités nationales.

Les rapports doivent être aussi complets que possible et le processus être **participatif** et mené en coopération par le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation. Ils devraient contenir aussi des informations obtenues auprès d'organisations de la société civile dont la mission est centrée principalement sur l'enseignement.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de déterminer les obstacles particuliers, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs intervenant dans le domaine considéré et de partager les bonnes pratiques.

4. Indications générales

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la dixième consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2017-2020).

Les États membres qui ont déjà soumis un rapport dans le cadre de la neuvième consultation (2016-2017) sont invités à **s'y référer** le cas échéant. Les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports peuvent être reproduites ou faire l'objet d'un renvoi indiquant précisément où les consulter. De même, des liens vers tous documents utiles ou textes juridiques ou politiques pertinents seront les bienvenus ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Lors de l'établissement des rapports, il est demandé aux États membres de bien vouloir être brefs et concis, tout en fournissant de plus amples détails sur telle ou telle question lorsqu'ils le jugent nécessaire. Outre la description du cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en

¹ Il est à noter que les rapports concernant l'application de la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servent au suivi spécifique de la cible 4.7. La consultation relative à la Convention et à la Recommandation de 1960 contribue de manière plus générale à la collecte de données aux fins du suivi de toutes les cibles de l'ODD 4.

place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments, ils doivent expliquer comment leurs dispositions législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

5. Modalités

Afin de simplifier les principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables pour les guider dans la formulation de leurs réponses, il est proposé deux séries de questions/remarques :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement à l'issue d'un processus participatif. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir des réponses multiples.
- (2) Des indications additionnelles visant à aider les États membres à mieux structurer et détailler leurs réponses aux questions ouvertes (y compris des remarques sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

Les États membres sont encouragés à répondre de manière concise, tout en veillant à la substance et à la pertinence de leurs réponses.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays : **Royaume du Maroc**

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport : **Commission nationale pour l'Education, les Sciences et la Culture**

I. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises par l'État au niveau national

1. Ratification de la Convention²

Votre pays est-il un État partie à la Convention ?

✓ Oui

2. Ratification du Protocole³ instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Votre pays a-t-il ratifié le Protocole ?

✓ Oui

3. Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la Recommandation dans le système juridique national

Si votre pays est un État partie à la Convention :

- La Convention est-elle directement applicable en droit national depuis sa ratification ?

☐ Oui ☐ Non

- Dans le cas contraire, la Convention a-t-elle été incorporée à la constitution nationale ou au droit interne de manière à la rendre directement applicable ?

☐ Oui ☐ Non

- Les dispositions de la Convention ont-elles déjà été invoquées avec succès devant des tribunaux ou des autorités administratives ?

☐ Oui ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez donner des exemples de précédents ou de jurisprudence. Vous pouvez également indiquer les autorités judiciaires, administratives et autres qui ont compétence en ce qui concerne les droits garantis par la Convention et l'étendue de leur compétence.

² http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

³ http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation

1. Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

Les articles / paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention / Recommandation prévoient la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation. Cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, c'est-à-dire souligner l'obligation qui incombe aux États de proscrire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances en matière d'éducation.

*Cette obligation correspond à l'ambition globale énoncée dans l'ODD 4, à savoir « **assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie** » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5⁴.*

1.1 Veuillez indiquer les mesures adoptées par votre Gouvernement pour éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation (veuillez cocher toutes les cases pertinentes)⁵ (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ✓ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
- ✓ Règlements interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
- ✓ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
- ✓ Accès à la justice en cas de violations du droit à la non-discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ✓ Lutte contre la discrimination dans les programmes d'enseignement
- ✓ Autres :

--

⁴ Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

⁵ Voir l'article/paragraphe 1(1).

Veillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents qui contiennent des mesures concernant :

- ➔ *La non-discrimination en ce qui concerne l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement*
- ➔ *L'égalité de traitement, notamment pour les ressortissants étrangers résidant dans votre pays*

La non-discrimination en ce qui concerne l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement

1. Constitution du Royaume du Maroc

Article 31 : L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales Œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :

- ...
- à une éducation moderne, accessible et de qualité,
- ...

2. Loi-cadre n° 51-17, relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique

Préambule :

...
Attendu que l'essence de cette loi-cadre réside en la mise en place d'une école nouvelle ouverte à tous, ayant pour but la qualification du capital humain, fondée sur les piliers de l'équité et de l'égalité des chances d'une part, et de la qualité pour tous, d'autre part, afin de réaliser l'objectif suprême consistant en la promotion de l'individu et le progrès de la société.
...

Article 4 :

Le Système de l'Education, de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche Scientifique, s'appuie, pour atteindre les objectifs prévus dans l'article 3 de la présente loi-cadre, sur les fondements suivants :

- ...
- Le respect des principes d'égalité, d'équité et d'équivalence des chances pour accéder aux diverses composantes du Système dans l'offre de ses services aux apprenants de toutes catégories ;
- ...

3. Loi n° 01-00, portant organisation de l'enseignement supérieur

Article 1 :

L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants :

-
- Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des chances.

4. La Stratégie Nationale de la Formation Professionnelle 2021

5. La Feuille de Route du 04 avril 2019

L'égalité de traitement, notamment pour les ressortissants étrangers résidant dans votre pays

Les principaux textes de référence encadrant l'action du Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique en matière d'accueil des ressortissants étrangers, résidents ou réfugiés, sont les suivants :

1. Constitution du Royaume du Maroc

Préambule :

« Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et convention respectives ; il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. »

« ... Le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage :

...

- Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité ;
- Bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ;
- **Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui**, dans le cadre de dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, **la primauté sur le droit interne du pays**, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.

... »

Article 30 :

« ...

Les ressortissants étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi.

Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité.

... »

2. Orientations Royales

« Face à l'accroissement sensible du nombre des immigrés venus d'Afrique ou d'Europe, nous avons invité le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d'immigration et d'asile, suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse des droits des immigrés. Pour illustrer l'intérêt particulier que nous attachons à ce volet, nous avons tenu à charger un département ministériel des questions d'immigration. »

Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la Nation à l'occasion du 38^{ème} anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 6 novembre 2013.

3. Vision stratégique de la réforme, 2015-2030, pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion :

a. Les références d'orientation :

« Les conventions internationales ratifiées, les traités internationaux inhérents à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique, aux droits humains, à l'égalité entre les sexes, aux droits des personnes handicapées et des personnes en situations spécifiques et à la non-discrimination quelle qu'en soit l'origine. »

4. Loi-cadre n° 51-17, relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifiques :

Article 2 :

« L'équité et l'égalité des chances : Garantie du droit d'accès généralisé aux établissements de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, en assurant une place pédagogique à tous, selon les mêmes critères de qualité et d'efficience, et sans aucune forme de discrimination. »

Article 4 :

« Le système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifiques, est basé sur les principes suivants :

... Les valeurs et les principes des droits de l'Homme, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution et dans les conventions internationales, signées ou ratifiées par le Royaume, notamment celles relatives à l'enseignement, à la formation et à la recherche scientifique. »

5. Loi n° 01-00, portant organisation de l'enseignement supérieur

Article 1 :

L'enseignement supérieur « est exercé selon les principes de droits de l'Homme, de la tolérance, de la liberté de pensée et de création, et ce, dans le strict respect des règles et des valeurs académiques, ... »

1.2 Veuillez indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ✓ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois garantissant l'égalité d'accès à l'enseignement
- ✓ Règlements assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ✓ Politiques et programmes assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ✓ Autres :

--

- Veuillez indiquer les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents et fournir une brève description des mesures prises :

Ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b⁶

⁶ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

1. La Constitution du Royaume du Maroc

Article 31 : L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales Œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :

- ...
- à une éducation moderne, accessible et de qualité,
- ...
- à la formation professionnelle ... ;
- ...

2. La loi-cadre n° 51-17, relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifiques

Préambule :

.....

Attendu que l'essence de cette loi-cadre réside en la mise en place d'une école nouvelle ouverte à tous, ayant pour but la qualification du capital humain, fondée sur les piliers de l'équité et de l'égalité des chances d'une part, et de la qualité pour tous, d'autre part, afin de réaliser l'objectif suprême consistant en la promotion de l'individu et le progrès de la société.

Article 4 :

Le Système de l'Education, de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche Scientifique, s'appuie, pour atteindre les objectifs prévus dans l'article 3 de la présente loi-cadre, sur les fondements suivants :

- ...
- Le respect des principes d'égalité, d'équité et d'équivalence des chances pour accéder aux diverses composantes du Système dans l'offre de ses services aux apprenants de toutes catégories ;
- ...

3. la Loi n° 01-00, portant organisation de l'enseignement supérieur

Article 1 :

L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants :

-
- Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des chances.
- ...

4. La Stratégie Nationale de la Formation Professionnelle 2021

La SNFP 2021 consacre le droit à la formation «partout, pour tous et tout au long de la vie», et ce conformément aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, assurant ainsi « l'équité et l'égalité des chances ».

Ainsi la SNFP 2021 ouvre de nouvelles perspectives d'accès à la formation professionnelle à toutes les populations, notamment à celles du milieu rural et des quartiers défavorisés, aux anciens détenus, aux chômeurs non diplômés et aux travailleurs non salariés.

5. La feuille de route

Adoptée le 4 avril 2019, la feuille de route vise la mise à niveau profonde du secteur de la formation professionnelle en vue d'accompagner le développement économique du Royaume, la compétitivité des entreprises et l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes, en faisant des ressources humaines qualifiées un avantage compétitif.

La feuille de route porte notamment sur :

- la mise en place d'une nouvelle génération de "Cités des Métiers et des Compétences" qui seront créées dans chaque région du Royaume et l'accent sera sur l'élaboration d'une offre de formation concertée avec les professionnels, répondant aux spécificités actuelles et futures de chacune des régions, ainsi que

l'adoption d'une charte spatiale et la fourniture d'équipements de haute technologie rapprochant au mieux l'espace de la formation de la réalité de l'entreprise.

- Modernisation des méthodes pédagogiques et adoption de nouveaux standards de qualité :

- Maîtrise des langues ;
- Approche par Compétences ;
- Formation en milieu professionnel : Alternée et Apprentissage.

- Professionnalisation des jeunes travailleurs dans l'informel et/ou en recherche d'emploi :

Les cités des métiers et des compétences pourront accueillir et développer l'ensemble des programmes destinés aux jeunes travaillant dans le secteur informel, visant à renforcer leurs compétences techniques et transversales, notamment en langues, afin de leur permettre d'intégrer le secteur formel dans des conditions satisfaisantes.

La formation professionnelle se veut vecteur de cohésion sociale et levier d'une croissance inclusive, ce projet ambitieux touchera aussi la frange des jeunes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes à la recherche d'emploi.

Les actions menées en ce sens par le secteur de la Formation professionnelle devront comprendre notamment une multiplication des formations de courte durée, afin d'augmenter leurs chances de réintégrer respectivement le secteur formel et la vie active avec succès.

- Orientation précoce et amélioration de l'attractivité de la formation professionnelle :

Les cités des métiers et des compétences devront conférer à la FP une attractivité nouvelle, afin que cette voie puisse désormais incarner un choix délibéré des stagiaires et faire l'objet d'un véritable projet professionnel, initié dans le cadre de l'instauration d'un système d'orientation précoce.

L'objectif est de revaloriser l'image de la formation professionnelle. Ceci nécessitera de renforcer le corps et les compétences des conseillers en orientation et d'inciter les jeunes à se pencher sur l'élaboration de leur projet professionnel.

1.3 Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est prévu de prendre dans votre pays pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement et pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants (y compris les filles et les femmes, les personnes économiquement et socialement marginalisées, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables) dans les processus d'apprentissage (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incitations financières et bourses d'études ✓ Mesures positives ou affirmatives ✓ Inclusion de tous les apprenants dans les écoles ordinaires ✓ Formation des enseignants à l'éducation inclusive ✓ Mesures garantissant la parité des genres dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et dans la formation technique et professionnelle (EFTP) ☐ Programmes de rescolarisation des jeunes mères ☐ Élimination de tous les obstacles empêchant l'accès à l'enseignement des filles enceintes et des jeunes mères ☐ Autres : Création d'établissements d'éducation, de formation et de recherche scientifiques dans les zones rurales et semi urbaines. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Recrutement d'auxiliaires ✓ Adaptation de l'infrastructure scolaire ✓ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement ✓ Cours de langues à l'intention des nouveaux venus (par exemple, les réfugiés) ☐ Levée des obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement⁷ ✓ Création de filières d'apprentissage souples ☐ Valorisation de la diversité dans les écoles ✓ Lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation |
|--|---|

Le Maroc adopte actuellement une stratégie de réforme de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique à l'horizon 2030, dont un de ses axes fondamentaux est « **l'équité et l'égalité des chances** ». Elle a été déclinée en stratégies sectorielles.

Ainsi, et à titre d'exemple, la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est régie par un plan stratégique composé de 4 axes, dont un est consacré à l'amélioration de l'accès et des études à l'enseignement supérieur pour atteindre l'objectif d'équité, d'égalité de chances et de l'apprentissage continu et durable. Dans ce sens, 4 projets sont programmés :

- **Projet 1** : Révision de la couverture régionale des universités et satisfaction des besoins nécessaires pour l'accompagnement de la demande et des exigences de la régionalisation avancée ;
- **Projet 2** : Généralisation de l'utilisation des technologies de l'information dans l'enseignement supérieur ;
- **Projet 3** : Mise en place d'un système d'éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques ;
- **Projet 4** : La poursuite de l'appui social pour les étudiants et renforcement des structures et activités culturelles et sportives dans les universités.

Dans le cadre du projet 4, afin d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et ne laisser personne pour compte, il a été procédé à :

- L'élargissement de la base des boursiers pour atteindre 374682 boursiers, soit une augmentation de 31% entre 2015 et 2019.
- La satisfaction de 86% de demandes de bourses pour les étudiants du cycle Licence.

- Le renforcement de la capacité d'accueil d'hébergement et de restauration des étudiants avec des coûts supportés principalement par l'Etat (plus de 95 %).

- Veuillez donner de plus amples détails sur les mesures prises, notamment pour assurer l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes dans et par l'éducation :

Pour ce qui est de la Formation professionnelle (Département de la Formation Professionnelle - DFP) :

- Contribution aux frais de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle privés (EFPP) afin de soutenir les ménages dans le financement de la formation professionnelle. Cette contribution est élargie à l'ensemble des filières du niveau technicien spécialisé dispensées dans les EFPP accrédités ;
- L'octroi des bourses aux stagiaires de la formation professionnelle du niveau technicien spécialisé ;
- Formation des détenus à travers la création des centres de formation professionnelle implantés dans des établissements pénitentiaires (60 centres de formation, avec une capacité d'accueil qui s'élève à 12.386 places pédagogiques) ;
- Développement de la formation professionnelle au profit des personnes en situation de handicap : création des centres de formation dédiés aux personnes en situation de handicap (moteur, mental et déficience visuel) ainsi que des centres mixtes ;
- Le DFP a élaboré un référentiel des normes et des valeurs en matière d'ÉÉG dans le système de la formation professionnelle. Ce référentiel a pour objectif de doter les différents intervenants dans le système de la formation professionnelle des outils requis pour une intégration systématique de l'égalité et l'équité de genre dans les programmes et projets de la formation professionnelle ainsi que dans l'offre de formation dans les établissements.
- C'est dans ce cadre aussi que ces outils ont été repris dans un autodiagnostic genre en tant qu'outil destiné aux établissements de formation professionnelle (EFP). Il a pour but de déterminer dans quelle mesure un ÉFP prend en considération les dimensions liées à l'égalité et l'équité de genre, et procure un environnement de travail et d'apprentissage exempt de stéréotypes, d'une part, et sécuritaire, d'autre part.
- Cet autodiagnostic genre a été réalisé dans plusieurs établissements opérant dans différents secteurs de formation.

Pour l'Enseignement Supérieur :

Le système de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les bacheliers et par conséquent réussir au baccalauréat (examen national) est un passeport d'accès à l'enseignement supérieur. Donc le système n'exerce aucune forme de discrimination. Le Maroc a atteint, depuis ces dernières années, l'égalité de genre quant à la participation globale à l'enseignement supérieur. En effet, l'IPG (indice de parité de genre) est égale 1. En plus, les effectifs des filles dans les établissements d'accès régulé (Médecine, pharmacie, Ingénierie, commerce et gestion) dépassent largement ceux des garçons. D'ailleurs, l'orientation des étudiants au niveau des établissements à accès régulé est basée à la fois sur le choix exprimé par l'étudiant et ses résultats au secondaire. Les établissements à accès ouvert n'exigent aucun test d'admission (tous les bacheliers ont le droit d'accès à ce type d'établissements).

Les mesures entreprises dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique s'effectuent dans le respect absolu de l'égalité des chances et du mérite et sans aucune discrimination. En plus, une discrimination positive est adoptée en faveur des étudiants en situation difficile à travers plusieurs mesures :

- Expansion de l'offre de l'enseignement à travers la création d'établissements universitaires dans toutes les régions et dans les zones éloignées ;
- Mise en place de l'assurance maladie obligatoire AMOE au profit de tous les étudiants

marocains et étrangers, ne bénéficiant pas d'une autre assurance comme ayant droit. Les étudiants bénéficient sur le même pied d'égalité que les autres adhérents de l'ensemble des prestations de couverture médicale offertes par cet organisme avec un taux de remboursement des actes médicaux qui varie entre 70% (médicaments) et 100% (affections de longue durée) ;

- Disposition de Centres Médicaux Sociaux Universitaires (CMSU) dans toutes les cités universitaires publiques aux profit de tous les étudiants y compris les non-résidents) ;
- Augmentation continue du nombre des étudiants bénéficiant de l'assistance sociale (bourses sociales, restauration, hébergement) ;
- Adoption d'un nouveau décret de bourse qui a permis de garantir l'égalité des chances entre l'ensemble des candidats, et de mieux cibler les étudiants nécessiteux ;
- Octroi d'une bourse complète aux étudiants étrangers ;
- Octroi de bourses aux marocains résidants à l'étranger pour tous les cycles d'étude (Premier cycle, Master et Doctorat) ;
- Augmentation du nombre des bénéficiaires de la bourse sociale pour tous les cycles de l'enseignement supérieur (Licence, Master et Doctorat) ;
- Elargissement de la population des bénéficiaires de la bourse sociale aux étudiants de la formation professionnelle ;
- Priorité accordée aux PSH et aux étudiants en situation précaire dans l'obtention des bourses sociales ;
- Généralisation de la bourse à tous les étudiants ressortissants des zones défavorisées ;
- Encouragement et développement du partenariat public-privé pour la construction de résidences estudiantines privées particulièrement dans les villes où un grand déficit est constaté ;
- Accroissement de la capacité de l'hébergement universitaire ;
- Adoption d'un référentiel de construction des cités et restaurants universitaires respectant les normes internationales ;
- Réaménagement de l'infrastructure existante des établissements de l'enseignement supérieur et des cités universitaires et de ses services annexes ;
- Mise en place des accessibilités physiques et encouragement des universités pour la mise en place des accessibilités numériques ;
- Utilisation d'un système d'information pour le classement des dossiers d'hébergement et le tri des admis par mérite social, cette procédure vise la transparence et l'équité ;
- Une priorité d'hébergement dans les cités universitaires est accordée aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants à besoins spécifiques ou en situation particulière (orphelins, délaissés...) ;
- Réservation d'un quota de places aux étudiants étrangers dans les cités universitaires publiques ;
- Mise en place de mécanismes pour l'accompagnement des étudiants et du personnel administratif et pédagogique en situation d'handicap ou en situations particulières.
- Développement de nouvelles plateformes en ligne prenant en considération l'intégration de solutions numériques pour permettre aux malvoyants et aux aveugles d'y accéder.
- Intégration de la dimension handicap dans les programmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique incluant l'adaptation des examens au bénéfice des étudiants en situation de handicap. Dans ce sens, des espaces spéciaux d'accompagnement des étudiants en situation de handicap ont été créés dans certaines universités fournissant à cette catégorie de l'assistance au niveau pédagogique, administratif et même personnelles, notamment :
 - L'accueil, l'écoute, le conseil, l'orientation et le suivi du parcours académique et la facilitation de l'inscription et du transfert des étudiants handicapés entre les établissements ;
 - la disposition de services spéciaux pour chaque cas spécifique, tels que l'adaptation des conditions des examens (l'allocation de temps supplémentaire, utilisation des installations particulières, identification de salles spéciales ou des places spéciales dans les salles d'examen adaptées à leur état de santé ...) ;

- la fourniture de certains appareils et équipements techniques permettant aux personnes handicapées d'utiliser les technologies de l'information dans le processus éducatif (ordinateurs, lecteurs d'écran, scanners, appareils de ligne électronique, imprimantes braille, aides auditives telles que des écouteurs, des haut-parleurs ou des appareils d'enregistrement) ;
- l'organisation de formations sur l'utilisation de certains logiciels et technologies pour les PSH.
- Accréditation d'un ensemble de filières visant à former des spécialistes de l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

- Veuillez indiquer si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum du mariage et l'a éventuellement révisée pour la mettre en conformité avec les normes internationales (18 ans) :

Il est à noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

La loi n° 70-03 portant Code de la Famille, promulguée par le Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 telle qu'elle a été modifiée.

(Article 19 : La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.)

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD 4

2.1 Enseignement préprimaire

L'enseignement préprimaire n'est pas explicitement prévu dans la Convention / Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'éducation et protection de la petite enfance (EPPE). Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Une éducation préprimaire obligatoire et gratuite est-elle offerte dans votre pays ?

- ☐ L'éducation préprimaire est obligatoire : veuillez indiquer l'âge d'inscription et la durée de cette éducation :

L'article 8 de la loi-cadre n°51.17 précitée :

«

- l'enseignement préscolaire, **ouvert à tous les enfants âgés de quatre (4) à six (6) ans**, ..., pour constituer le « cycle d'enseignement primaire », et qui devient dès sa généralisation accessible aux enfants ayant atteints l'âge de trois (3) ans;
- l'enseignement primaire sera lié à l'enseignement collégial dans le cadre d'un « **cycle d'enseignement obligatoire** »;

.... »

- ☐ L'éducation préprimaire est gratuite pour tous : veuillez en indiquer la durée :

- Veuillez donner la liste des lois et politiques qui assurent l'accès de tous à une éducation préprimaire et des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'éducation préprimaire, éventuellement assorties de brèves données quantitatives.

La loi-cadre n° 51.17 précitée, présente le cadre juridique global de l'ensemble du système de l'éducation, la formation et la recherche scientifique. Elle prévoit ainsi la refonte de l'ensemble de l'arsenal juridique existant, en procédant à l'amendement, le remplacement ou l'abrogation des textes juridiques actuellement en vigueur.

A cet effet, un plan législatif et réglementaire a été adopté par le Ministère.

⁸ Le Cadre de Moscou déclare que "L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique".

2.2 Enseignement primaire et secondaire universel

L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- L'enseignement primaire est-il obligatoire dans votre pays ?

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez indiquer la durée actuelle de l'enseignement obligatoire et l'âge d'inscription :

Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement primaire, éventuellement assorties de données quantitatives.

- L'enseignement primaire est-il gratuit pour tous ?

☐ Oui : veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :

À cet effet, veuillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement primaire universel et gratuit et indiquer si des coûts directs ou indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).

L'Etat assure la gratuité de l'enseignement public, et ce, pour l'ensemble des cycles (du préscolaire à l'université)

☐ Non : Votre pays s'est-il déjà engagé dans des réformes législatives ou politiques visant à instaurer l'enseignement primaire universel et gratuit ?

☒ Oui ☐ Non

• Veuillez indiquer brièvement les réformes entreprises :

La loi-cadre n° 51.17 précitée

Enseignement secondaire

Veillez indiquer si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, est en règle générale ouvert et accessible à tous dans votre pays.

- L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il gratuit ?

☒ Oui : veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :

Veillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement secondaire et indiquer si des coûts directs et indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).

L'Article 45 de la loi-cadre n° 51.17 précitée :

L'Etat garantit la gratuité de l'enseignement public dans tous ses cycles et spécialités, tout en œuvrant pour mobiliser tous les moyens disponibles afin d'assurer l'enseignement gratuit et égalitaire à tous les citoyennes et citoyens. Nul n'est privé de poursuivre ses études pour des raisons purement matérielles, s'il dispose des compétences et des acquis nécessaires.

☐ Non : quelles mesures votre Gouvernement entend-il prendre pour assurer la gratuité de l'enseignement secondaire ?

- L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il obligatoire dans votre pays ?

☐ Oui ☒ Non

- Veuillez fournir des informations détaillées sur son organisation et indiquer la durée des études secondaires obligatoires et l'âge d'inscription :

Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement secondaire, éventuellement assorties de données quantitatives.

L'enseignement secondaire au Maroc est composé de deux cycles :

L'enseignement secondaire collégial (Collèges) : obligatoire et dure trois ans après l'école primaire ;

L'enseignement secondaire qualifiant (Lycées) : non obligatoire et dure trois ans après le collège.

Extrait de l'article 8 de la loi-cadre n° 51.17 :

...l'enseignement primaire sera lié à l'enseignement collégial dans le cadre d'un « cycle d'enseignement obligatoire »...

- Indiquez si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'a éventuellement révisée de façon que cet âge corresponde à la fin de la scolarité obligatoire :

Il est à noter que les lois relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi et celles qui régissent la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

Code de travail marocain (loi n°65.99)

Titre II : De la protection du mineur et de la femme

Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail

Article 143

Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.

Observations :

L'âge mentionné par l'article 145 a été fixé conformément à la convention de l'organisation internationale du travail n° 138 relative à l'âge minimum d'admission à l'emploi signé le 26 Juin1973. (et ratifiée par le Maroc le 6 Juin2000), Ainsi qu'à l'article premier du dahir n° 1-00-200 du 19Mai2000 portant promulgation de la loi n° 04-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-071 13 Novembre1963 relatif à l'organisation de l'enseignement fondamental, qui stipule:

-«L'enseignement fondamental constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l'âge de 6 ans.

-L'Etat s'engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus proche établissement d'enseignement public de leur lieu de résidence. Les parents et tuteurs s'obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leur enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de quinze ans révolus»;

NB

Actuellement, la Loi-cadre n°51.17 relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique fixe la limite d'âge de l'enseignement obligatoire à 16 ans.

Une adaptation au code de travail marocain par rapport à cette disposition est attendue.

2.3 Enseignement supérieur

L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. Assurer l'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la concrétisation des cibles 4.3⁹ et 4.4¹⁰ de l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été adoptées pour faire en sorte qu'aucune forme de discrimination prohibée par la Convention/Recommandation¹¹ ne fasse obstacle à l'entrée dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels et à l'achèvement des études correspondantes (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Règlements interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels

☐ Autres :

- Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents, y compris les mesures garantissant :

- ➔ *qu'aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention/Recommandation ne fait obstacle à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur*
- ➔ *qu'aucun traitement différentiel n'est appliqué, notamment à l'encontre des étudiants d'origine étrangère*

Aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention/Recommandation ne fait obstacle à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur

Au niveau de l'enseignement supérieur, des efforts continus ont été consentis pour élargir l'accès, promouvoir l'égalité et l'équité, améliorer la qualité, renforcer l'employabilité et développer la recherche scientifique. En effet, l'effectif total des étudiants a progressé de 28,5% entre 2015 et 2019, passant de 747882 à 960741 et le taux de scolarisation pour la tranche d'âges 18-24 ans, s'est amélioré de 10 points, passant de 28,8% à 38,4%.

Le pourcentage des étudiantes est passé de 48% à 49,4%. Leur proportion dans les lauréats est passée de 48,9% en 2015 à 49,3% en 2018.

En termes de discrimination positive, 62% de la capacité d'accueil des cités universitaires sont réservée aux filles.

En 2019, le nombre total d'établissement d'enseignement supérieur a atteint 403 établissements répartis sur les 12 régions du Royaume.

⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

¹⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

¹¹ Voir article/paragraphe 1(1).

Aucun traitement différentiel n'est appliqué, notamment à l'encontre des étudiants d'origine étrangère

Politique d'accueil des étudiants internationaux

Conformément aux lois et règlements en vigueur au Royaume, interdisant toute forme de discrimination, et compte tenu de la politique nationale en matière d'émigration, basée sur le respect des droits de l'Homme, le Ministère de l'Education nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Département de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique– adresse, au début de chaque année académique, aux Universités marocaines une Note Ministérielle, à caractère juridique contraignant, fixant les modalités d'admission des étudiants internationaux (étrangers), dans laquelle il est clairement stipulé que :

« les étudiants internationaux résidant au Maroc jouissent des mêmes droits d'accès, aux établissements de l'enseignement supérieur, accordés à leurs homologues marocains et qu'ils sont soumis aux mêmes conditions et procédures adoptées à cet effet. »

Ainsi, ces étudiants ne sont soumis à aucune restriction spécifique en termes de quota ni de limitation d'accès aux différents établissements d'enseignement supérieur, de cycle d'études ou de filières offertes par ces établissements.

Le plus souvent, ces jeunes émigrés légaux sont issus de l'école marocaine, mais même ceux, parmi eux, qui disposent de diplômes étrangers jouissent de ce droit.

Le fait qu'ils jouissent, à ce titre, des mêmes droits que leurs homologues marocains implique qu'il n'y a pas de traitement de faveur à leur égard au niveau des conditions d'accès à l'enseignement supérieur marocain qui est régi par le principe de l'excellence académique. Toutefois, il appartient aux établissements d'enseignement supérieur d'accorder une certaine bienveillance à leurs demandes sous réserve du respect des lois et des pratiques en vigueur.

D'autre part, eu égard aux engagements traditionnels du Royaume en matière de solidarité humanitaire et d'aide au développement à l'échelle internationale, l'accès à l'enseignement supérieur au Maroc ne se limite pas uniquement aux étrangers résidents sur le territoire national. Ainsi, le Ministère réserve, chaque année académique, plus de **5000 places pédagogiques gratuites à de nouveaux étudiants internationaux non résidant du Maroc**, dans les différents établissements universitaires du pays. Ces places pédagogiques sont accompagnées de plusieurs avantages dont notamment des subventions financières mensuelles et l'accès à l'ensemble des services sociaux offerts par les cités dont la restauration à un prix symbolique, l'accès aux installations sportives et culturelles, ainsi que l'accès aux services médicaux de base.

Dans ce cadre, la priorité est accordée aux étudiants issus des pays de l'Afrique Sub-Saharienne ainsi que ceux appartenant à des pays souffrant d'instabilité sécuritaire ou victimes de catastrophes naturelles.

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour s'assurer que l'enseignement supérieur est accessible à tous, dans des conditions d'égalité, en fonction des capacités de chacun et/ou est gratuit (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ».

- ☒ L'enseignement supérieur est en règle générale gratuit
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun, déterminées au vu des qualifications et de l'expérience
- ☒ L'enseignement supérieur est rendu accessible par des incitations financières et des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est rendu accessible par des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est rendu accessible par un système de transfert de crédits entre États
- ☐ Autres :

Bourses de coopération destinées aux étudiants internationaux

Durant les cinq (5) dernières années universitaires (de 2015-2016 à 2019-2020), le Ministère a délivré plus de 20000 **nouvelles autorisations d'inscription** aux étudiants internationaux et ce, dans les différents cycles d'études et **établissements relevant de la compétence des Universités marocaines**.

Ce chiffre concerne les **étudiants internationaux nouvellement admis au Maroc ainsi que ceux, lauréats des établissements marocains**, ayant réussi à intégrer un cycle d'études postérieur à celui pour lequel ils ont été initialement proposés par les autorités de leurs pays d'origine. Cependant, il est question **uniquement d'établissements universitaires** sans compter **les autres types d'établissements** : les établissements de formation des cadres, de formation professionnelle ou d'enseignement supérieur privé.

- Veuillez préciser les mesures prises et indiquer succinctement quels sont les coûts financiers à supporter pour faire des études dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, si l'enseignement supérieur n'est pas gratuit.

Vous pouvez aussi donner des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur et les progrès réalisés, éventuellement assorties de données quantitatives.

L'enseignement supérieur public initial au Maroc est gratuit donnant droit à tout bachelier d'accéder à un établissement d'enseignement supérieur. Le budget du Département de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ESRS) dans sa globalité vise, entre autres, à promouvoir les valeurs morales sociétales et annihiler ou réduire l'effet des contraintes socioéconomiques des étudiants sur leurs études. Une partie importante du budget de l'ESRS est directement investie dans les œuvres sociales des étudiants afin de promouvoir l'inclusion et l'équité. En 2020, le budget alloué aux œuvres sociales des étudiants (bourses sociales, restauration, logement, activités sportives...) représente 47% du budget total de l'enseignement supérieur hors salaires.

Par ailleurs, plusieurs instruments financiers sont mis en place pour promouvoir et assurer l'inclusion et l'équité tels que :

- ✓ Les avantages fiscaux accordés aux promoteurs pour la construction de résidences estudiantines privées conformément à la réglementation en vigueur. Ces avantages consistent en l'exonération des impôts et taxes suivants :
 - les droits d'enregistrement et de timbre ;
 - les droits d'inscription sur les livres fonciers ;
 - la taxe professionnelle ;
 - la taxe sur la valeur ajoutée ;
 - la taxe d'habitation ;
 - tous impôts, taxes, redevances et contributions en faveur des collectivités.
- ✓ La prise en charge presque totale des frais de la restauration et de l'hébergement des étudiants (l'étudiant paie 1,40 DHs par repas (environ 4% du coût total du repas) et 400 Dhs annuellement pour l'hébergement (environ 10% du prix du marché));
- ✓ Hébergement d'été pour tous les étudiants étrangers dans une cité universitaire ;
- ✓ Gratuité des consultations et des médicaments aux niveaux des centres médicaux sociaux universitaires ;
- ✓ Assurance maladie obligatoire gratuite – entièrement prise en charge par l'État, avec une enveloppe budgétaire de 110 millions de dirhams – pour les étudiants de l'enseignement supérieur public, marocains ou étrangers.

Pour l'enseignement supérieur privé, les frais de scolarité sont la source principale de son financement et ils sont déterminés par les établissements selon le type et le cycle de la formation. Certains établissements privés octroient des bourses d'excellence aux étudiants nécessiteux.

La massification du système de l'enseignement supérieur depuis plusieurs années : l'effectif global des étudiants augmente considérablement ces dernières années et avec un rythme plus élevé que celui de l'augmentation du budget.

La faible contribution du secteur de l'enseignement supérieur privé (de l'ordre de 5.4% de l'effectifs global des étudiants de l'enseignement supérieur).

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

L'article / paragraphe 4(c) de la Convention / Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☒ Programmes d'alphabétisation
- ☒ Programmes appropriés d'apprentissage et de formation aux compétences nécessaires dans la vie courante
- ☒ Possibilités d'apprentissage gratuites
- ☒ Filières d'apprentissage souples
- ☒ Formations permettant d'acquérir des qualifications professionnelles
- ☒ Autres :

La validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP) a pour objectif la valorisation des compétences professionnelles acquises dans les entreprises. Elle constitue une nouvelle voie d'accès à un diplôme ou à un certificat, en dehors du système de formation initiale. Cette VAEP permet de faciliter l'accès ou le retour des salariés sur le marché du travail, la formation, le perfectionnement, le recyclage et la mobilité et de favoriser leur promotion professionnelle pour une amélioration de la compétitivité des entreprises.

- Veuillez décrire plus en détail les mesures prises :

Dans le domaine de la Formation professionnelle, La validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP) est une formation en cours d'emploi permettant aux salariés le développement de leurs compétences et leurs qualifications en adéquation aux évolutions du marché du travail et de bénéficier d'une promotion professionnelle. Elle permet aussi aux entreprises d'améliorer leur productivité et leur compétitivité.

La loi 60.17 portant organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé et certaines catégories du personnel des Etablissements et Entreprises Publics et les personnes, autres que des salariés, exerçant une activité particulière, prévoit l'élargissement de la couverture du système à des nouvelles catégories de bénéficiaires notamment les salariés ayant perdu leurs emplois et les travailleurs non-salariés dont la liste sera arrêtée par un texte d'application.

Par ailleurs, dans l'enseignement supérieur, la formation tout au long de la vie (FTLV) revêt une importance cruciale qui pousse les institutions à proposer des offres de formation avec un effort soutenu d'amélioration de la qualité, répondant à la diversité des demandes et défiant toute considération régionale ou nationale. La FTLV fait l'objet d'une préoccupation majeure au Maroc:

- La Charte Nationale de l'Education et de la Formation, en particulier les articles 52 à 59 préconisent entre autres le droit et le devoir de la formation tout au long de la vie et la validation des qualifications et la reconnaissance des acquis par les bilans de compétences ;

- La loi Cadre n° 51.17 précitée :

Article 3 :

Le Système de l'Education, de l'Enseignement, de la Formation et de la Recherche Scientifique, tend à la réalisation des objectifs fondamentaux suivants :

- ✓ ...
 - ✓ Assurer les opportunités de l'apprentissage à vie et faciliter ses conditions, en vue de lever le défi d'une société du savoir, et du développement du capital humain ;
 - ✓ ...
- La loi n°01-00 relative à l'organisation de l'Enseignement supérieur au Maroc, stipule dans ses articles 3 et 25 :
 - L'attribution aux universités de missions élargies en formation continue au profit des personnes engagées ou non dans la vie active pour répondre à des besoins individuels ou collectifs ;
 - L'attribution aux établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités de missions en formation continue notamment dans les domaines relatifs au secteur dont ils relèvent.
 - Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), dans son rapport de 2013, insiste sur la mise en place d'un système d'Apprentissage tout au long de la vie (ATLV) et préconise entre autres d'encourager les universités, les instituts et les grandes écoles à s'impliquer activement et à augmenter leur offre, en quantité et en qualité, dans le domaine des activités de formation continue.
 - La Vision Stratégique de la Réforme 2015-2030 élaborée par le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, notamment, dans le levier 19, intitulé : « Apprendre tout au long de la vie », recommande très fort L'adoption d'une stratégie globale pour l'apprentissage tout au long de la vie qui constituera, pour le Maroc, la meilleure voie pour gagner le pari de la généralisation, d'une manière durable, du savoir et de l'information, de l'éducation et de l'enseignement pour tous et l'investissement le plus sûr pour le développement humain. A cet égard, Elle préconise de mettre en place un modèle intégré d'enseignement et de

formation tout au long de la vie et d'élaborer des programmes, nationaux et régionaux relatifs à la formation continue et à la mise à niveau permanente des acquis et des compétences cognitives et professionnelles.

C'est ainsi que les établissements de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la formation professionnelle, sont appelés à fournir plus d'efforts dans la conception et l'adoption de nouvelles méthodes en matière de formation continue dont le souci est l'amélioration des performances individuelles tout au long de la carrière professionnelle.

En application des orientations de ladite vision stratégique, le Ministère a développé un plan stratégique pour la même période qui a couvert toutes les questions devant contribuer au développement de la FTLV dans l'enseignement supérieur, auquel ledit plan a consacré un projet intitulé : « Mise en place d'un cadre organisationnel régissant la formation continue et la formation tout au long de la vie » qui vise :

- La généralisation de l'enseignement pour tous ;
- L'unification des mesures et des procédures réglementant la formation continue et la formation tout au long de la vie.

2.5 Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Les articles / paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention / Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

- Veuillez indiquer les mesures prises par votre pays pour assurer des conditions équivalentes dans tous les établissements d'enseignement en ce qui concerne les aspects suivants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Instauration de règles et normes minimales en matière d'enseignement
- ☒ Instauration des conditions nécessaires à la qualité de l'éducation dispensée (par exemple infrastructure, ratios enseignants/élèves, matériels d'enseignement et d'apprentissage, utilisation des TIC)
- ☐ Dispositions juridiques ou réglementaires visant à assurer aux enfants un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).

- Veuillez décrire plus avant les mesures prises :

Aux fins de cette évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, veuillez prendre en compte tous les établissements d'enseignement de même niveau. Vous pouvez inclure des informations sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

L'évaluation constitue un outil important dans l'amélioration de la qualité, l'aide au pilotage du système éducatif ainsi que sa réforme permanente. L'évaluation

constitue en effet, le mécanisme de l'assurance qualité le plus largement adopté et utilisé dans plusieurs systèmes d'enseignement supérieur à travers le monde.

La loi-cadre n°51-17 précitée prévoit dans son chapitre IX le cadre législatif de l'évaluation de l'ensemble du système de l'Education, de la Formation et de la Recherche scientifique ainsi que les mesures de accompagnement pour garantir la qualité.

La pratique de l'évaluation au niveau de l'enseignement supérieur marocain a été initiée avec la mise en place d'un ensemble d'opérations d'évaluation dont le but est l'examen et l'évaluation soit des programmes d'études, soit des programmes de coopération ou encore des établissements d'enseignement supérieur.

Avec la réforme de 2000, Le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur marocain prévoit 3 types d'évaluations :

- Évaluation du système dans sa globalité et de façon régulière ;
- Évaluation institutionnelle des établissements d'enseignement supérieur (3 aspects pédagogie, recherche et gouvernance) ;
- Évaluation des programmes de formation en particulier en vue de leur accréditation (aspects pédagogiques).

Le processus d'évaluation des programmes de formation a été mené depuis sa mise en œuvre dans le cadre de commissions nationales spécifiques aux principaux champs disciplinaires et réparties par type de diplôme national. Ces commissions composées d'un ensemble d'experts et coordonnés par des Présidents d'université ou des chefs d'établissements ont assuré cette mission jusqu'à ce que l'ANEAQ, créé en 2014, s'attelle cette tâche en 2017. Les experts évaluent les formations sur la base des cahiers des normes pédagogiques nationales.

L'assurance qualité du système d'éducation et de formation représente Aujourd'hui, un axe principal de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion, vision développée par le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation, et de la Recherche Scientifique et qui a pour finalité d'asseoir une École nouvelle portée par trois grands fondements :

- L'équité et l'égalité des chances ;
- **La qualité pour tous**
- La promotion de l'individu et la société.

Dans le cadre du 2^{ème} fondement précité, le Conseil propose un ensemble de mesures de changement qui concernent les acteurs pédagogiques dans leur diversité, les programmes et les formations, la gouvernance du système éducatif et l'amélioration du niveau de la recherche scientifique et technique et de l'innovation, à savoir :

- La rénovation des métiers de l'enseignement, de la formation et de la gestion : premier préalable pour l'amélioration de la qualité ;
- Une restructuration plus cohérente et plus flexible des différentes composantes et cycles de l'École ;
- L'Institutionnalisation des passerelles entre les divers cycles d'éducation et

de formation ;

- Un modèle pédagogique et de formations fondé sur la diversité, l'ouverture, l'adéquation et l'innovation ;
- Une bonne maîtrise des langues et une diversification des langues d'enseignement ;
- La promotion de la formation professionnelle ;
- La promotion de la recherche scientifique, technique et de l'innovation ;
- Une gouvernance performante du système d'éducation et de formation.

Ladite vision a été déclinée, pour le secteur de l'enseignement supérieur marocain, en un Plan Stratégique 2015-2030 structuré autour de 4 axes, qui a consacré tout un axe au rehaussement de la qualité pour améliorer les outputs de l'enseignement supérieur et les adapter aux exigences du développement socio-économique de notre pays.

A cet effet, l'axe 2 dudit plan prévoit le renforcement du système national d'assurance qualité, à travers les actions suivantes :

- Poursuivre l'opérationnalisation des missions de l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANEAQ) créée en 2014 : démarrage de l'évaluation institutionnelle après l'évaluation des formations lancée en 2017;
- Continuer la mise en place effective des structures universitaires d'assurance qualité ;
- Elaborer les référentiels et les procédures d'évaluation interne et externe ;
- Poursuivre la formation des ressources humaines dans ce domaine. La formation d'une équipe d'experts universitaires et administratifs dans le domaine de l'assurance qualité constituerait en effet une ressource pour le pays et pour ses institutions.

2.6 Personnel éducatif

L'article / paragraphe 4(d) de la Convention / Recommandation prévoit le personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4.c, qui est entièrement consacrée à la profession d'enseignant et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de travail du personnel éducatif, en particulier le personnel enseignant de tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant, dans votre pays, (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Salaires moyens des enseignants compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux)
- ☒ Formation initiale et perfectionnement professionnel continu assurés
- ☒ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant
- ☒ Mesures visant à renforcer le statut social conféré par la profession d'enseignant et l'attractivité de cette profession
- ☐ Systèmes de suivi des performances

☒ Mesures visant à accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement

☐ Autres :

- Veuillez décrire succinctement les mesures prises :

Au niveau de la Formation professionnelle, et dans le cadre de la professionnalisation de l'encadrement pédagogique et administratif, le DFP prévoit la création de l'Institut National de Formation des Formateurs et des Tuteurs (INFFT) dont les travaux de construction ont démarré en fin 2019 à Tamesna – Rabat afin d'assurer la formation initiale, le perfectionnement et la certification des compétences.

Dans ce cadre, il a été procédé à l'élaboration et/ou l'actualisation des référentiels concernant les métiers de formation relatifs aux formateurs, directeurs d'établissement, directeurs des études, tuteurs/maîtres d'apprentissage, conseillers pédagogiques et conseillers méthodologiques.

A cet effet, des supports pédagogiques sont élaborés selon l'approche par compétences et comprenant les référentiels métiers, les projets de formation, les programmes de formation ainsi que les référentiels d'évaluation.

Au niveau de l'enseignement supérieur, le système de suivi de performance concerne les travaux et les réalisations scientifiques des enseignants chercheurs à travers des comités scientifiques.

- Y a-t-il eu des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du personnel éducatif dans votre pays ?

☐ Oui : votre Gouvernement a-t-il pris des mesures pour y remédier ?

☐ Oui

☐ Non

☒ Non

2.7 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article / paragraphe 5(1)(a) de la Convention / Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7¹². Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme

¹²

Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

et des libertés fondamentales (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ Inclusion dans les programmes d'enseignement de l'éducation aux droits de l'homme

☒ Organisation d'activités scolaires et/ou extrascolaires d'éducation aux droits de l'homme

☐ Autres :

2.8 Enseignement privé

Les articles / paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention / Recommandation prévoient l'enseignement privé.

- Existe-t-il dans votre pays un cadre réglementaire régissant la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés ?

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez en fournir une brève description :

Pour l'enseignement scolaire, la loi n° 06.00 et ses textes d'application régissent la procédure pour l'obtention par les Académies régionales d'Education et de Formation des autorisations pour l'ouverture et la modification des établissements de l'Enseignement scolaire privé.

Au sein de la Formation professionnelle, la loi n° 13-00 du 19 MAI 2000 portant statut de la formation professionnelle privée. Cette loi a pour objectif la mise à niveau du secteur de la formation professionnelle privé et la création d'une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle privé (EFPP).

Les dispositions de cette loi fixent le champ d'intervention de la formation professionnelle privé, réglementent l'ouverture, l'extension, l'exploitation, la fermeture, le contrôle des EFPP ainsi que le déroulement de la formation, des examens et de la diplomation.

L'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ou d'une université privée est soumise aux dispositions stipulées dans les décrets suivants :

- Décret N° 2.07.99 du 27 Juin 2007, fixant les modalités d'autorisation d'ouverture, d'extension et de modification des établissements d'enseignement supérieur privé ;
- Décret N° 2-10-364 du 25 Octobre 2010, pris pour l'application de l'article 41 de la Loi N° 01.00, relatif à l'autorisation de la dénomination « faculté privée » ou « université privée » ;
- Arrêté du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique N° 232-11 du 25 Janvier 2011, portant application du Décret N° 2-10-364 du 25 Octobre 2010,

relatif à l'autorisation de dénomination « faculté privée » ou « université privée » ;

- Décret N° 2.16.692 du 28 septembre 2016 changeant le décret N° 2-10-364 du 25 Octobre 2010, pris pour l'application de l'article 41 de la Loi N° 01.00, relatif à l'autorisation de la dénomination « faculté privée » ou « université privée ».

- Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation ¹³ s'appliquent-elles expressément aux établissements d'enseignement privés ?

Oui ☐ Non ☐

- Veuillez décrire brièvement les lois, règlements ou politiques qui garantissent que le développement de l'enseignement privé n'est pas une source de discrimination et que les écoles privées offrent un choix pertinent dans votre pays :

En outre des dispositions de la loi-cadre n° 51-17 précitée, traitant du rôle de l'enseignement privé au Maroc, en tant que partenaire de l'enseignement public dans les efforts de généralisation. (articles 13 et 14).

Le secteur privé de formation professionnelle joue un rôle de partenaire de l'Etat dans ce domaine et assure une mission de service public. Il contribue ainsi, aux côtés de l'Etat au développement de la formation professionnelle.

Son champ d'action englobe aussi bien la formation initiale que la formation en cours d'emploi. Il est également habilité à couvrir l'ensemble des niveaux de formation institués et à développer les différents modes de formation.

La formation professionnelle privée (FPP) a fortement contribué à la réalisation des objectifs des réformes initiées dans ce secteur, surtout après la promulgation de la loi 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée et des textes adoptés pour son application. Ce cadre a permis au secteur de réaliser des acquis importants à travers notamment :

La promotion et la mise à niveau progressive du secteur de la FPP aux plans administratif et pédagogique, et qui a porté notamment sur l'amélioration du niveau d'encadrement administratif et la mise à niveau des ressources formatives du secteur.

L'institutionnalisation des mécanismes spécifiques de concertation au niveau national et régional. Des commissions regroupant les représentants des associations des établissements de formation professionnelle privée, des fédérations des chambres professionnelles concernées et des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs, ont été institutionnalisées. Elles contribuent ainsi à l'amélioration de la qualité de la formation dispensée par les EFPP et à sa mise en adéquation avec son environnement économique.

L'instauration d'un dispositif pionnier au Maroc de reconnaissance des formations et des diplômes sur la base de normes et de procédures claires, ce qui a contribué à renforcer la crédibilité des formations et diplômes offerts par ce secteur aux yeux des bénéficiaires, des institutionnels et des partenaires du monde professionnel.

L'instauration d'une contribution de l'Etat aux frais de formation des stagiaires issus de familles à revenu limité inscrits au niveau technicien spécialisé des EFPP accrédités, et ce à hauteur de 4.000,00 DH/an. Ces mesures entreprises par les pouvoirs publics pour le développement et la promotion du secteur privé, conjuguées avec les efforts déployés par les EFPP pour leur mise en harmonie avec les dispositions du cadre institutionnel, ont permis d'améliorer la qualité des prestations du secteur privé et la crédibilité de ses formations.

Selon l'article 39 de la loi 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur : « **L'enseignement supérieur privé** remplit, à côté de l'enseignement supérieur public, une mission de formation, d'accès à la culture et à la technologie et de promotion du progrès et de la recherche scientifique. Il participe à la diversification de l'enseignement supérieur national par l'innovation dans les programmes de formation et de recherche ».

Les établissements d'enseignement supérieur privé constituent, de ce fait, une composante du système éducatif et une partie prenante dans les efforts consentis afin de garantir une amélioration de la qualité et une diversification de l'offre de formation. Ils contribuent ainsi à l'effort national pour faire face à la forte demande en enseignement supérieur et alléger la pression enregistrée au niveau des établissements universitaires publics, notamment ceux à accès ouvert.

Cette contribution des établissements d'enseignement supérieur privé est traduite par une panoplie de formations qui répondent, d'une part, aux besoins du milieu professionnel et, d'autre part, à la demande croissante d'enseignement supérieur de la part des étudiants.

De même, et dans le cadre de leur mission de développement social, plusieurs universités privées et établissements d'enseignement supérieur privé attribuent des bourses aux étudiants.

Les universités et établissements d'enseignement supérieur privé créés dans le cadre du partenariat avec l'Etat, quant à eux, sont tenus d'octroyer des bourses dont peuvent bénéficier jusqu'à 20% de l'ensemble des étudiants.

Les bourses mises en faveur des étudiants inscrits aux établissements d'enseignement supérieur privé sont octroyées aux étudiants méritants démunis ou issus de milieux défavorisés et aux étudiants excellents satisfaisant les conditions exigées.

- Existe-t-il dans votre pays un cadre en matière de politique de l'éducation énonçant des normes minimales compte tenu du droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants ?

Oui ☒ Non ☐

2.9 Droits des minorités nationales

L'article / paragraphe 5(1)(c) de la Convention / Recommandation prévoit les droits des minorités nationales. Les minorités nationales, souvent confrontées à des obstacles linguistiques, figurent parmi les groupes expressément mentionnés dans la Convention.

- Veuillez indiquer les mesures juridiques, politiques et réglementaires qui protègent les droits reconnus aux minorités nationales de mettre en œuvre leurs propres activités éducatives (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☐ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation protégeant le droit à l'éducation des minorités nationales
- ☐ Lois ou règlements garantissant le droit des minorités nationales à étudier dans leur langue
- ☐ Programmes d'enseignement adaptés aux besoins des minorités nationales
- ☐ Enseignants formés pour s'adapter aux besoins des minorités nationales
- ☐ Autres :

- Veuillez fournir une brève description des dispositions pertinentes :

- Veuillez décrire le cadre juridique et politique en vigueur en ce qui concerne les normes éducatives applicables aux établissements d'enseignement administrés par des minorités :

Des informations peuvent également être données concernant les possibilités linguistiques (existence d'enseignements dispensés dans la langue maternelle des élèves, place de l'enseignement des langues dans la politique de l'éducation, plurilinguisme, etc.).

2.10 Droits des réfugiés et des migrants

Les droits des réfugiés et des migrants ne sont pas explicitement prévus dans la Convention / Recommandation. Cependant, la Convention et la Recommandation appellent les États à éliminer et prévenir la discrimination fondée notamment sur l'origine nationale¹⁴. À cet égard, un certain nombre d'États membres ayant participé à la neuvième consultation ont rendu compte de mesures adoptées par eux pour assurer le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants. L'ampleur croissante des déplacements de population et de l'afflux de réfugiés partout dans le monde et l'émergence de défis éducatifs majeurs dans ce domaine, ainsi que les cadres récemment adoptés par la communauté internationale¹⁵, montrent l'utilité pour les États de rendre compte des mesures adoptées par eux en vue d'inclure les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif.

Cette rubrique correspond en outre à la cible 4.5, qui appelle les États à « assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les (...) enfants en situation vulnérable, à tous

¹⁴ Articles/paragraphe 1 et 3.

¹⁵ À savoir la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016), le Cadre d'action global pour les réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle », et couvre la majorité des cibles de l'ODD 4.

- Veuillez décrire succinctement le cadre juridique et politique qui protège le droit des réfugiés et des migrants à une éducation de qualité dans votre pays.

Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA)

Adoptée par le Conseil du Gouvernement le 18 décembre 2014

La SNIA est un instrument de politique publique permettant la mise en œuvre d'un ensemble de mesures concernant les migrants et les réfugiés, afin de protéger leurs droits et libertés fondamentales et d'assurer leur intégration au sein de la société marocaine à travers des programmes spécifiques répondant à leurs besoins en termes d'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, aux soins de santé, au logement, à l'assistance sociale et humanitaire, etc.

Principes cadres de la stratégie :

- Respect des droits de l'Homme
- Lutte contre la discrimination
- Lutte contre la traite des êtres humains
- Facilitation de l'accès à l'éducation et à la formation
- Perception de l'immigration en tant qu'opportunité et non une menace économique, culturelle ou sociale.

Objectifs spécifiques de la stratégie en matière d'éducation et de culture :

- **OSP 1** : Intégrer les immigrés et réfugiés dans le système scolaire formel et non formel
- **OSP 2** : Promouvoir la diversité des formes d'expression culturelle

OSP 3 : Former les immigrés et réfugiés aux langues et cultures marocaines.

Mention particulière pour les réfugiés

L'accès des jeunes réfugiés à l'enseignement supérieur marocain est géré en étroite collaboration entre la Délégation du **Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR)** à Rabat et les différents départements ministériels concernés, à savoir : le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration, le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique –Département de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique– .

L'objectif des efforts consentis par ces différents intervenants est de permettre à tous les jeunes réfugiés le plein accès à l'enseignement supérieur marocain.

Il importe de signaler que des conventions sont conclues avec des opérateurs de formation (OFPPT et Artisanat) permettant d'accueillir des migrants dans leurs établissements de formation professionnelles.

- Veuillez indiquer brièvement les mesures qui ont été adoptées par les autorités nationales et locales pour garantir le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ Inclusion dans l'enseignement général

☐ Cours de langue

☐ Formation spécifique du personnel éducatif

☒ Initiatives de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité culturelle et de l'acceptation mutuelle

☐ Procédures administratives spéciales (tests de placement, admission sur dossier, etc.)

☐ Programmes d'apprentissage accéléré

☐ Programmes d'éducation non-formelle et/ou de conception nouvelle

☐ Aides financières

☐ Autres mesures innovantes :

- Veuillez préciser brièvement les mesures prises :

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments et pour lever les obstacles rencontrés

1. Difficultés et obstacles

1.1 Veuillez indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des principales dispositions de la Convention/Recommandation et fournir toute information utile à ce sujet (y compris en ce qui concerne les obstacles d'ordre juridique et pratique), ainsi que sur les principales questions qui devront être résolues pour promouvoir plus avant le droit à l'éducation dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ Difficultés concernant l'égalité d'accès à l'éducation et l'inclusion dans l'enseignement (telles que la pauvreté et les facteurs socioéconomiques, les attitudes culturelles et traditionnelles, l'éloignement géographique, la migration et les déplacements de population, etc.)

- Malgré les efforts considérables fournis pour le développement de la formation professionnelle au niveau national, des disparités territoriales persistent encore notamment entre les milieux urbain et rural.
 - L'effectif des places pédagogiques offertes par le système de formation professionnelle ne permet pas de répondre à la totalité des demandes d'accès à un établissement de formation professionnelle exprimées annuellement par les jeunes.
 - Difficultés pour les migrants d'accéder aux établissements de formation professionnelle en raison notamment de la pauvreté et l'éloignement géographique.

Difficultés pour les personnes en situation de handicap d'accéder aux établissements de formation professionnelle en raison de leur niveau scolaire très bas et d'insuffisance des accessibilités (architecturales et pédagogiques).

- ☐ Difficultés concernant la qualité de l'éducation (telles que pénurie d'enseignants qualifiés, formés et motivés, méthodes d'enseignement et d'apprentissage et environnement scolaire peu stimulants ou inadéquats, etc.)

- ☐ Difficultés concernant le système de gouvernance (telles que contraintes budgétaires, systèmes de suivi inexistant ou défaillants, y compris manque de données fiables, environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète, absence de coopération des parties concernées et absence de coopération et de coordination à différents niveaux, etc.)

- ☐ Autres :

- 1.2 Veuillez évaluer succinctement l'efficacité des méthodes mises en œuvre pour lever les obstacles rencontrés :

2. Sensibilisation

Les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité d'activités de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de la non-discrimination et de l'égalité des chances en matière d'éducation ? (Il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation

- ☐ Sensibilisation accrue du public par des documents faisant la promotion de la Convention/Recommandation ou des principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les deux instruments
- ☐ Autres :

--